

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-093	요구일자	2023.7.31.	처분종류	부서주의
처분대상부서	○○ 사무소	조치부서	○○ 사무소	회신기일	2023.9.30.
건 명	2023년 제1차 해외사무소 감사 - 계약서·보증증권 등 관리 부적정 -				

1. 내 용

- 협력단이 진행하는 현지입찰과 관련한 사항은 내규인 「국제조달규정」을 통해 준수해야 하는 일반적인 원칙들이 정리되어 있으며, 해당 규정에 명시되지 않은 사항은 「대외무상협력사업에 관한 조달 및 계약규정 및 시행세칙」과 대외무상협력사업에 관한 여타 규정을 준용하도록 되어 있음.
- 위 규정 및 시행세칙에는 현지입찰 추진단계별 준수사항과 이행보증 등 계약의 성실한 이행을 담보하기 위한 보증의 납부 조건과 방법 등이 규정되어 있음.
- 그러나, ○○사무소는 감사 대상기간 동안 25개의 현지입찰·계약을 체결하는 과정에서 [표 13] 및 [표 14]와 같이 계약서 원본 미보유, 보증증권 기간·보증금액·요율 설정 오류, 확약서 미확보 등의 미흡한 점이 총 14건 확인됨.
- ‘해외사무소 조달 업무 매뉴얼- [7] 보증금’에 따르면 보증금을 현금으로 납부받을 때에는 현금출납담당자로 하여금 금융기관에 예치하여 관리해야 하며, 각서 또는 증권으로 납부받은 경우에는 수기 문서 파일 또는 사무소 금고에 보관해야 하나, [표 13]과 같이 ○○사무소는 변경계약서 2개와 이행보증확약서 2개의 원본이 분실된 사실을 실지감사 시 확인함.

[표 13] ○○사무소 계약서 등 주요서류 미보유 내역

계약번호	미흡사항
L2019-00034-1	• 1·2차 변경계약서 원본 미보유
L2021-00110	• 이행보증확약서 원본 미보유
L2020-00038	• 이행보증확약서 원본 미보유

- 또한, [표 23]에서 계약번호 L2020-00038 건은, 계약체결을 검토한 당시 시점 기준으로 「선금지급기준」에 따라 계약 잔여이행기간이 30일 이하인 계약은 선금 지급이 불가함에도¹⁾ 선금을 지급하였고, 동기준 제3조에 따른 선금보증

확약각서로 대체 가능한 계약이 아님에도 확약각서로 대체하여 이에 대한 적격한 보증증권을 교부받지 않았으며, 확약각서의 보증금액 또한 약정이자를 미반영하는 등 계약 상의 미흡한 점이 다수 확인됨.

- 계약번호 L2020-00036 건의 경우, 총 계약금액이 5.2만불로 이행보증증권을 확약각서로 대체할 수 없는 규모임에도 불구하고 ○○사무소는 이를 확약각서로 대체하였으며 해당 각서의 원본마저 미보유하고 있었음.

[표 14] ○○사무소 계약서·보증증권 관리 미흡 내역

계약번호	협력단 규정/지침	미흡사항
L2021-00014-1	[조달 및 계약규정 시행세칙 제66조(보증증서의 기간)] · 시작일로부터 계약 종료일 이후 60일 이상	· 이행보증증권 기간 설정 오류 - 실제 계약 : 2024.3.31. - 규정 기준 : 2024.4.2.
L2019-00034-1	[해외사무소 조달업무매뉴얼 - ② 계약변경] · 계약기간, 계약금액 등 변경사항을 반영하여 보증서 갱신	· 변경 계약에 따른 선금보증 증권 약정이자 미반영
L2021-00056	[선금지급지침 제3조(채권확보)] · 약정이자상당액을 가산한 금액 이상으로 설정	· 선금보증증권 약정이자 미반영
L2021-00109	[조달 및 계약규정 시행세칙 제65조(하자보수보증금)] · 하자보수보증금액은 해당하는 하자보수보증율을 곱하여 산출	· 하자보수보증확약서 요율 미설정
L2021-00108-1	[조달 및 계약규정 시행세칙 제65조(하자보수보증금)] · 하자보수보증금을 면제할 수 있는 경우 지급보증확약각서를 제출	· 하자보수보증확약서 미확보
L2020-00038	[선금지급기준(계약체결 시점 개정내역 기준) 제2조(적용범위)] · 계약의 잔여이행기간이 30일을 초과하지 아니할 경우에는 선금 지급 불가능	· 2주 이내 납품 건에 선금 지급
	[선금지급기준, 해외사무소 조달업무매뉴얼] · 선금보증증권을 지급각서로 대체 가능한 조항 없음 · 지급보증 확약각서에 관한 조항 없음	· 선금보증증권 지급각서로 대체 · 지급각서 요율에 약정이자 미반영 · 기성금 지급보증 확약각서 보유
	[조달 및 계약규정 시행세칙 제66조(보증증서의 기간)] · (이행보증) 시작일로부터 계약 종료일 이후 60일 이상 · (하자보증) 하자담보책임기간 이후	· 이행보증, 하자보수 보증기간 오류 (각 기준일 +1개월로 설정)
L2020-00036	[조달 및 계약규정 시행세칙 제50조(계약보증금)] · 계약금액이 5천만원 이하인 계약을	· 5천만원을 초과하는 계약 (5.2만불)에 이행보증 확약이 가능하다고 명시

	체결하는 경우 계약보증금 지급보증확약각서 제출 가능	
--	---------------------------------	--

2. 조치할 사항

- ☐ ○○사무소는 향후 계약서 및 보증증권을 보다 체계적으로 관리하시고, 제반 규정상 명시되어 있는 보증요율과 조건의 면밀한 검토를 통해 적정한 증권을 교부 받음으로써 장래 발생 가능한 손해를 온전히 담보할 수 있도록 관련 업무에 유의하시기 바랍니다. (부서주의)

감사종류	종합감사
------	------

1) 해당 지급 조건은 2021. 5. 3. 에 선금지급지침(前 선금지급규정) 개정과 함께 삭제